

# 고용보험심사관 및 고용보험심사위원회 운영규정 일부 개정안

## 1. 개정이유 및 주요 내용

「고용보험법」 개정에 따라 심사청구 대상을 추가하고, 재심사청구 방식 변경 및 고용보험심사위원회 위원수당 및 변호사·공인노무사의 자문료 규정 정비 등 현행 규정의 미비점을 보완하려는 것임

## 2. 주요 내용

가. 심사·재심사청구 대상 추가 등(안 제2조제1호다목 내지 마목)

- 「고용보험법」 (법률 제17859호, '21. 1. 5. 공포) 개정으로  
'노무제공자'도 고용보험이 적용됨에 따라 '노무제공자의 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 구직급여·출산전후급여 등에 관한 처분'을 고용보험 심사·재심사청구 대상에 추가
- 근로자·예술인의 심사·재심사청구 대상을 「고용보험법」 상 명칭에 맞게 수정

나. 당연직 위원 대상 범위 확대(안 제29조제1항)

- 「고용보험법 시행령」 제130조제3항에 따른 당연직 위원은 보험 업무를 담당하는 고용노동부의 3급 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 지명하도록 하고 있음에 따라,
  - 고용정책실뿐만 아니라 보험사무를 담당하는 통합고용정책국의 3급 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원도 지명 가능하도록 대상 범위 확대

다. 재심사청구 방식 추가(안 제32조제1항 및 제33조)

- 고용보험 재심사청구에 관하여 「고용보험법령」 및 동 규정에 없는 사항은 「행정심판법」을 준용하므로,
- 「행정심판법」에 따라 재심사청구 시 원처분청 경우 외에 고용보험 심사위원회에 직접 청구도 가능하도록 근거 규정 마련

라. 고용보험심사위원회 및 협의회 위원수당 및 자문료 규정방식 변경  
(안 제23조제2항·제37조제1항, 별표 1 삭제)

- 타 유사 위원회의 예를 원용하여 심사위원회 및 협의회 위원수당, 변호사·공인노무사의 자문료를 별표에서 규정하던 것에서 예산 범위 내 지급 규정으로 변경

마. 고용보험심사위원회 회의운영 규정 범위 변경(안 제36조제2항) 및 삭제  
(제36조제3항)

- 고용보험심사위원장의 회의 위원 지정 관련, 노·사 대표위원과 영 제130조제2항에 따라 위촉된 위원이 균형있게 포함되도록 하는 것으로 변경하고(안 제36조제2항 변경), 제36조제3항은 삭제함

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 생      략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합      의 : 해당 없음

라. 기      타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 고용보험심사관 및 고용보험심사위원회 운영규정 일부 개정안

고용보험심사관 및 고용보험심사위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 제1호를 다음과 같이 한다.

1. "심사청구"란 다음 각 목에 대한 지방고용노동관서의 장 또는 근로복지공단의 처분(이하 "원처분"이라 한다)에 불복하는 자가 고용보험심사관(이하 이 조에서 "심사관"이라 한다)에게 이의를 제기하는 것을 말한다.

가. 고용보험법(이하 "법"이라 한다) 제17조에 따른 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인

나. 법 제4장의 규정에 따른 실업급여

다. 법 제5장에 따른 육아휴직 급여와 출산전후휴가 급여 등에 관한 처분

라. 법 제5장의2에 따른 예술인의 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 구직급여·출산전후급여 등에 관한 처분

마. 법 제5장의3에 따른 노무제공자의 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 구직급여·출산전후급여 등에 관한 처분

바. 「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」 제30조제1항에서 규정하고 있는 처분

제23조제2항 중 "예산의 범위에서 별표 1에 따라 자문료를 지급"을 "예산의 범위 내에서 자문료를 지급"으로 한다.

제29조제1항 중 "고용정책실"을 "고용정책실 또는 통합고용정책국"으로 한다.

제32조제1항 중 "지방고용노동관서 또는 근로복지공단에 접수하여야 한다"를 "지방고용노동관서 또는 근로복지공단에 접수하거나 고용보험심사위원회에 접수하여야 한다"로 한다.

제33조 중 "지방고용노동관서의 장 또는 근로복지공단에 제출하여야 한다"를 "지방고용노동관서의 장 또는 근로복지공단에 제출하거나 고용보험심사위원회에 제출하여야 한다"로 한다.

제36조제2항 중 "노·사 대표위원 외에 법률전문가위원, 학계대표위원, 그 밖의 위원 등 각계대표 위원 각 1명을 지정하여야 한다"를 "노·사 대표위원과 영 제130조제2항에 따라 위촉된 위원이 균형있게 포함 되도록 하여야 한다"로 한다.

제36조제3항은 삭제한다.

제37조제1항 중 "위원수당은 별표 1과 같이 한다"를 "위원수당은 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다. 다만, 그 소관 업무와 직접 관련되는 공무원인 위원에게는 수당과 여비를 지급하지 아니한다"로 한다.

제43조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

별표 1을 삭제하고 "별표 2"를 "별표 1"로 한다.

## 부칙

이 훈령은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.<br>1. (생략)<br>가. ~ 나. (생략)<br>다. 법 제5장에 따른 육아휴직 급여와 출산전후휴가 급여<br><br>라. 법 제5장의2에 따른 예술인의 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 구직급여· <u>출산전후휴가 급여</u> 등에 관한 처분<br>마. <신설><br><br><br><br>바. (생략)<br>2. ~ 12. (생략)<br><br>제23조(심사의 공정성 확보)<br>① (생략)<br>② 제1항에 따라 변호사 또는 | 제2조(정의) -----<br>-----.<br>1. (현행과 같음)<br>가. ~ 나. (현행과 같음)<br>다. -----<br>-----<br><u>출산전후휴가 급여등에 관한 처분</u><br>라. -----<br>-----<br>----- <u>출산전후급여등</u> -----<br>-----<br><u>마. 법 제5장의3에 따른 노무제 공자의 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 구직급여·출산전후급여등에 관한 처분</u><br>바. (현행과 같음)<br>2. ~ 12. (현행과 같음)<br>제23조(심사의 공정성 확보)<br>① (현행과 같음)<br>② ----- |

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>공인노무사 등에게 자문한 경우에는 <u>예산의 범위에서 별표 1에 따라</u> 자문료를 지급할 수 있다.</p> <p>제29조(당연직 위원 등) ① 영 제130조제3항에 따른 고용보험심사위원회(이하 "심사위원회"라 한다) 당연직 위원은 <u>고용정책실</u>의 3급 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원 중에서 고용노동부장관이 지명한다.</p> <p>②~④ (생략)</p> <p>제32조(재심사청구기간) ① 재심사청구는 청구인이 심사결정이 있었다는 것을 알게 된 날의 다음 날부터 계산하여 90일 이내에 원처분을 행한 지방고용노동관서 또는 근로복지공단에 <u>접수</u>하여야 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>제33조(재심사청구방식) 재심사청구는 영 제140조에 따른 기재사항을 적은 서면에 청구인(사업</p> | <p>-----<br/> --- <u>예산의 범위에서</u> -----<br/> -----.</p> <p>제29조(당연직 위원 등) ①-----<br/> -----<br/> -----<br/> ----- <u>고용정책실 또는 통합고용정책국</u>-----<br/> -----<br/> -----<br/> -.</p> <p>②~④ (생략)</p> <p>제32조(재심사청구기간) ① -----<br/> -----<br/> -----<br/> -----<br/> ----- <u>접수</u><br/> <u>하거나 심사위원회에 접수하여야 한다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제33조(재심사청구방식) -----<br/> -----<br/> -----</p> |

| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>주일 경우에는 대표자) 또는 대리인이 기명날인하여 원처분을 행한 지방고용노동관서의 장 또는 근로복지공단에 <u>제출하여야 한다.</u></p> <p>제36조(회의운영) ① (생략)</p> <p>② 제1항에 따른 위원지정에 있어서 노·사 대표위원 외에 법률 전문가위원, 학계대표위원, 그 밖의 위원 등 각계대표 위원 각 1명을 지정하여야 한다.</p> <p>③ 각계대표 위원이 복수인 경우에는 회의 때마다 번갈아 지정하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>제37조(위원 등의 수당) ① 영 제132조에 따른 심사위원회 위원수당과 제22조에 따른 협의회 위원수당은 <u>별표 1과 같이 한다.</u></p> <p>② (생략)</p> | <p>-----<br/>-----<br/>-----<br/>----- <u>제출하거나</u><br/><u>심사위원회에 제출하여야 한다.</u></p> <p>제36조(회의운영) ① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항에 따른 위원 지정에 있어서 노·사 대표위원과 영 제130조제2항에 따라 위촉된 위원이 균형있게 포함되도록 하여야 한다.</p> <p>③ (삭제)</p> <p>제37조(위원 등의 수당) ① -----<br/>-----<br/>-----<br/>----- <u>예산의 범위 내에서 지급할 수 있다. 다만, 그 소관 업무와 직접 관련되는 공무원인 위원에게는 수당과 여비를 지급하지 아니한다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> |

| 현행                                                                                                                           | 개정안                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제43조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 훈령에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월31일 까지)를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. | 제43조(재검토기한) -----<br>----- <u>2024년 1월 1일</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| [별표 1] 위원 수당 및 자문료<br>[별표 2] 전문위원 수당                                                                                         | [별표 1] (삭 제)<br>[별표 1] 전문위원 수당                                                           |
| 부칙                                                                                                                           | 부칙                                                                                       |
| 이 훈령은 2021년 1월 1일부터 시행한다.                                                                                                    | 이 훈령은 2024년 1월 1일부터 시행한다.                                                                |